

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1476/2531

นายอัครเดช จงขวัญยืน

โจทก์

นางสุชาดา กุสุมภ์

จำเลย

นายนิพนธ์ ชันศิริ ทนายโจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า จำเลยฎีกาและยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับ โจทก์เกรงว่าหากโจทก์ชนะคดีจำเลยจะไม่มีทรัพย์สินเหลือพอชำระหนี้แก่โจทก์ โปรดมีคำสั่งให้จำเลยนำหลักทรัพย์ที่จะค้ำประกันการขอทุเลาการบังคับมาวางประกันเพิ่มเติมต่อศาล

หมายเหตุ จำเลยยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยไปจัดการรังวัดแบ่งแยกที่ดินโฉนดเลขที่ 9953 ตำบลในเมือง (โพธิ์กลาง) อำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา ให้แก่โจทก์จำนวน 72 ตารางวา ซึ่งโจทก์ครอบครองอยู่ตามสำเนาแผนที่เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 3 และจดทะเบียนแบ่งแยกที่ดินดังกล่าวให้แก่โจทก์ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมาหากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลย และให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ 140,000 บาทกับค่าเสียหายเดือนละ 7,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยจะรังวัดแบ่งแยกโฉนดและโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ ฯลฯ

ฟ้องแย้งของจำเลยให้ยกเสีย

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับ (อันดับ 114,115)

โจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 119)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ตามคำร้องของโจทก์ศาลได้มีคำสั่งกำหนดเป็นเงื่อนไขไว้ใน
คำร้องขอทุเลาการบังคับของจำเลยแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องสั่งในคำร้องนี้อีก

พิเคราะห์แล้ว ตามคำร้องของโจทก์ศาลได้มีคำสั่งกำหนดเป็นเงื่อนไขไว้ใน
คำร้องขอทุเลาการบังคับของจำเลยแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องสั่งในคำร้องนี้อีก

(สวัสดิ์ รอดเจริญ-ส่อง สุขะบุญณพันธ์-เดชา สุวรรณโณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ